Policy adeguata verifica della clientela e verifica rafforzata (KYC/EDD)

Banca Querceto S.p.A. — Piazza degli Ottaviani 4, 50123 Firenze Direzione Compliance — Ufficio Presidi Normativi

Codice documento	POL-AML-04
Versione	0.7
Data	10 agosto 2026
Stato	bozza in revisione, non applicabile
Redazione	Ufficio Presidi Normativi (dott. E. Trivelli)
Verifica	funzione Antiriciclaggio
Approvazione	Consiglio di amministrazione (seduta prevista: settembre 2026)
Sostituisce	POL-AML-03, ed. 2 del 3 marzo 2023

Il presente testo è trasmesso alla funzione Antiriciclaggio per la revisione prevista dal piano normativo interno. Le osservazioni vanno restituite all'Ufficio Presidi Normativi entro il 21 agosto 2026, in modo che la versione consolidata possa essere portata al Consiglio nella prima seduta utile. Fino all'approvazione resta in vigore la POL-AML-03.

Storia delle versioni

Versione	Data	Modifiche
0.5	12 maggio 2026	prima stesura, allineamento all'assetto organizzativo 2026
0.6	3 luglio 2026	riscrittura della sezione 3; inserimento della sezione 4
0.7	10 agosto 2026	recepimento delle osservazioni della Direzione Commerciale sui tempi di apertura; revisione della sezione 6

1. Finalità e ambito di applicazione

La presente policy disciplina gli obblighi di adeguata verifica della clientela che la Banca è tenuta ad osservare in qualità di soggetto obbligato ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e ne definisce le modalità operative di adempimento all'interno della rete e delle strutture centrali.

Si applica a tutte le unità operative della Banca, alle filiali e alle strutture di sede che instaurano o gestiscono rapporti continuativi, eseguono operazioni occasionali o prestano servizi alla clientela. Si applica altresì ai rapporti già in essere alla data di entrata in vigore, con riferimento agli adempimenti di aggiornamento e di controllo costante.

Restano ferme le procedure operative emanate dalle strutture competenti in attuazione della presente policy, che ne costituiscono parte integrante e non possono derogarvi.

2. Definizioni

Ai fini della presente policy si intende per:

Cliente: il soggetto che instaura un rapporto continuativo con la Banca o che compie con essa un'operazione occasionale, sia esso persona fisica o soggetto diverso da persona fisica.

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta del cliente diverso da persona fisica, individuate secondo i parametri di legge e le procedure operative interne.

Adeguata verifica ordinaria: l'insieme degli adempimenti di identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore, di individuazione del titolare effettivo, di acquisizione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e di controllo costante nel corso del rapporto, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del decreto.

Verifica rafforzata (EDD): l'insieme delle misure ulteriori applicate nelle ipotesi di rischio elevato, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto e dalla presente policy.

Persona politicamente esposta (PEP): il cliente che ricopre direttamente, alla data dell'adeguata verifica, una delle cariche pubbliche elencate nell'allegato tecnico 1. La verifica è condotta sull'intestatario del rapporto.

Fornitore di screening: il soggetto terzo incaricato con contratto di servizio della consultazione delle liste e della restituzione degli esiti alla Banca.

Fascicolo elettronico del cliente: l'archivio informatico nel quale sono raccolti i dati e i documenti acquisiti nel corso del rapporto.

3. Adeguata verifica ordinaria

L'adeguata verifica è eseguita prima dell'instaurazione del rapporto continuativo e, per le operazioni occasionali, prima della loro esecuzione, nei casi e nei limiti previsti dal decreto.

L'unità operativa acquisisce e registra nella scheda di adeguata verifica i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, gli estremi dei documenti esibiti e la loro scadenza, le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, l'attività economica esercitata e le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale del cliente.

Le informazioni sull'origine del patrimonio e sull'origine dei fondi sono raccolte nel campo libero denominato «Origine patrimonio/fondi» della scheda di adeguata verifica, di lunghezza massima cinquecento caratteri. Il campo è compilato dall'unità operativa sulla base delle dichiarazioni del cliente e, ove disponibile, della documentazione esibita.

La profilatura del rischio è effettuata dalla procedura informatica secondo i parametri di cui all'articolo 20 del decreto e restituisce una delle tre classi: ordinaria, media, elevata. La classe assegnata determina il livello delle misure applicabili e la periodicità dell'aggiornamento della scheda.

Quando l'unità operativa non è in grado di completare l'adeguata verifica, si astiene dall'instaurare il rapporto o dall'eseguire l'operazione e ne dà comunicazione alla funzione Antiriciclaggio secondo la procedura PRO-AML-09.

4. Persone politicamente esposte

4.1 Individuazione

All’apertura del rapporto la procedura interroga automaticamente il servizio del fornitore di screening sui dati identificativi dell’intestatario e, per i clienti diversi da persona fisica, del legale rappresentante e dell’esecutore censiti in pratica. L’interrogazione è ripetuta con cadenza mensile su tutta la base clienti in essere.

L’esito prodotto dal servizio è vincolante ai fini della classificazione: in presenza di corrispondenza riferita all’intestatario del rapporto il cliente è classificato PEP e la posizione è instradata sul percorso di cui ai punti seguenti; in assenza di corrispondenza la verifica sulla qualifica si intende conclusa e non è richiesto ulteriore riscontro all’unità operativa.

Gli esiti sono resi disponibili all’unità operativa e all’AML officer competente per area territoriale sulla piattaforma interna entro il giorno lavorativo successivo all’interrogazione.

4.2 Esito della qualifica

Il rapporto con un cliente classificato PEP è rifiutato.

In alternativa, quando particolari esigenze della relazione commerciale lo richiedano e ne sia dato conto nella scheda, il gestore può procedere all’apertura del rapporto in via provvisoria per un periodo non superiore a trenta giorni, acquisendo l’approvazione entro la scadenza di tale periodo. Durante il periodo provvisorio l’operatività è consentita senza limitazioni di importo.

Alla scadenza dei trenta giorni, in mancanza dell’approvazione, il rapporto è chiuso e le somme sono restituite con le modalità concordate con il cliente.

4.3 Origine del patrimonio e dei fondi

Per i rapporti classificati PEP l’unità operativa compila il campo «Origine patrimonio/fondi» di cui alla sezione 3 con l’indicazione della provenienza delle disponibilità del cliente. Non è richiesta la compilazione di campi ulteriori né l’acquisizione di documentazione diversa da quella già prevista per l’adeguata verifica ordinaria, salvo che l’AML officer lo richieda espressamente.

4.4 Monitoraggio

I rapporti classificati PEP sono sottoposti a controlli periodici da parte della struttura di monitoraggio, secondo le procedure operative tempo per tempo vigenti. Gli esiti dei controlli sono registrati sulla piattaforma interna.

4.5 Cessazione della carica

Il cliente che abbia cessato la carica da oltre dodici mesi non è più considerato PEP. Il profilo di rischio è riportato automaticamente alla classe ordinaria dalla procedura e le misure rafforzate cessano di essere applicate, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell’unità operativa.

Il calcolo dei dodici mesi decorre dalla data di cessazione risultante dagli esiti del fornitore di screening.

4.6 Conservazione

Il sistema conserva nel fascicolo elettronico del cliente la stampa dell’esito prodotto dal fornitore di screening, nella forma del report o della schermata di riepilogo, con l’indicazione della data dell’interrogazione. La conservazione avviene per il periodo previsto dalla normativa e dalle procedure interne in materia di archiviazione.

4.7 Trasmissione alla funzione segnalazioni

Le posizioni classificate PEP sono trasmesse automaticamente dalla procedura alla funzione segnalazioni per il seguito di competenza ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto. La trasmissione avviene contestualmente alla classificazione e non richiede adempimenti a carico dell'unità operativa.

5. Altri fattori di rischio elevato

Oltre alle ipotesi di cui alla sezione 4, la verifica rafforzata si applica ai rapporti che presentano almeno uno dei seguenti fattori: cliente residente o operante in un paese terzo ad alto rischio; struttura proprietaria che appare inusualmente complessa rispetto all'attività dichiarata; operatività prevalentemente in contante; rapporti a distanza instaurati senza la presenza fisica del cliente e senza il ricorso a strumenti di identificazione elettronica; conferimento di procure a soggetti privi di collegamento apparente con il cliente.

In queste ipotesi, in applicazione degli artt. 24 e 25 del decreto, l'unità operativa acquisisce informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo, sull'origine dei fondi impiegati nel rapporto e sulle ragioni delle operazioni previste, e sottopone la posizione all'AML officer prima dell'instaurazione del rapporto. L'AML officer si esprime entro cinque giorni lavorativi.

6. Ruoli e responsabilità

Il gestore commerciale titolare della relazione raccoglie la documentazione, compila la scheda di adeguata verifica e ne assicura la completezza e l'aggiornamento. L'approvazione di cui al punto 4.2 è rilasciata dal gestore commerciale titolare della relazione, sentito l'AML officer di area.

L'AML officer di area presta assistenza alle unità operative, esamina le posizioni che gli sono sottoposte e cura i rapporti con la funzione Antiriciclaggio di sede.

La funzione Antiriciclaggio definisce i presidi, cura la formazione del personale, svolge i controlli di secondo livello e riferisce agli organi aziendali con la relazione annuale.

La funzione segnalazioni valuta le posizioni che le sono trasmesse e provvede agli adempimenti di cui agli articoli 35 e 36 del decreto.

La Direzione Compliance mantiene aggiornata la presente policy e la matrice delle deleghe in materia antiriciclaggio.

7. Conservazione e tracciabilità

I dati e i documenti acquisiti nel corso dell'adeguata verifica sono conservati nel fascicolo elettronico del cliente secondo le regole di archiviazione stabilite dalla procedura PRO-ARC-02. Le unità operative non conservano copie cartacee al di fuori dei casi espressamente previsti.

Gli accessi al fascicolo sono registrati dal sistema e sono consultabili dalla funzione Antiriciclaggio e dalla Revisione interna.

8. Entrata in vigore e revisione

La presente policy entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'approvazione del Consiglio di amministrazione ed è pubblicata sul portale normativo interno.

La policy è rivista ogni volta che intervengono modifiche del quadro normativo o dell'assetto organizzativo e comunque con periodicità triennale.

Allegato tecnico 1 — Cariche rilevanti ai fini della sezione 4

Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato; Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di comune capoluogo o con popolazione superiore a quindicimila abitanti; membro del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; giudice della Corte costituzionale, magistrato della Corte di cassazione e della Corte dei conti; membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate dallo Stato; ambasciatore, incaricato d'affari, ufficiale di grado apicale delle Forze armate; membro degli organi di direzione delle banche centrali; direttore, vicedirettore e membro del consiglio di organizzazioni internazionali.

Le cariche si intendono riferite sia a quelle ricoperte in Italia sia a quelle ricoperte all'estero.